

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제23-공급종합-28호

제목 중소기업자간 경쟁제품 입찰공고 부적정

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

○○○본부에 소속되어있는 각 지역본부 ▽▽부는 공사 「직제규정시행세칙」에 따른 계약 담당부서로서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 공사 「계약업무관리지침」 등에 따라 각 관할지역에서 집행하는 공사·용역·물품제조 및 구매 건에 대한 입찰공고, 계약의 체결 및 변경 등 계약관리 업무 전반을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조 제1항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품 입찰 시 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 한다고 되어 있다.

그리고 동 법률 제7조 제4항에 따르면 중소벤처기업부 장관이 중소기업자간 경쟁제품의 계약이행능력심사에 대한 세부기준을 정하여 고시하여야 한다고 되어 있으며, 해당 조항에 의거 계약이행능력심사 세부기준을 정한 중소벤처기업

부고시가 공표되었다.

따라서 공사는 중소기업자간 경쟁제품을 구매하는 경우 중소벤처기업부고시에 따라 계약이행능력심사를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆본부 및 ◆◆◆◆본부 ▽▽부는 【표 1】의 계약 건에 대한 입찰공고에서 관련 규정을 준수하지 않았다. 입찰공고문에 계약이행능력심사 기준으로 중소벤처기업부고시 제2020-29호¹⁾ 대신 공사 「물품구매 적격심사 세부기준」을 기재한 것이다.

【표 1】 적격심사 기준 오기 입찰공고 내역

순번	지역	공고일자	입찰공고명	추정가격
1	◆◆	2022. 6. 14.	㉠㉡관리소 이중변조장치 구매	55,842,500원
2	◆◆	2022. 11. 30.	㉢㉣ 관리소 이중변조장치 구매(설치포함)	60,651,250원
3	◆◆	2020. 8. 14.	공급관리소(㉤㉥/㉦㉧) 계장제어반 구매설치	92,430,000원
4	◆◆	2020. 9. 24.	㉨㉩-㉪㉫구간 공급관리소(3개소) AI-casting 헨스 구매설치(271EA)	135,500,000원
5	◆◆	2021. 2. 16.	2021년 기계분야 경상정비용 자재(56종, 2,127ea) 구매	27,696,200원
6	◆◆	2021. 3. 23.	2021년 서지보호장치(SPD)(84ea) 통합구매	25,343,000원
7	◆◆	2021. 5. 16.	공급관리소(㉬㉭,㉮㉯) 이중변조장치 구매	81,957,872원
8	◆◆	2021. 5. 21.	㉰㉱관리소 가스히터 컨트롤판넬 구매설치	74,933,650원
9	◆◆	2021. 8. 4.	㉲㉳관리소 계장제어반 구매설치	91,130,000원
10	◆◆	2021. 12. 10.	㉴㉵~㉶㉷ 천연가스 공급시설 건설공사용 디자인형울타리 구매설치	132,276,480원

※ 출처 : 공사 전자조달시스템 내 입찰공고 내용 재구성

이로 인해 【표 1】의 입찰에 참여했던 중소기업은 계약이행능력심사 기준을 공사 「물품구매 적격심사 세부기준」으로 오해하게 되었고, 그 결과 입찰공고

1) 「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」으로 2020. 3. 16. 개정·시행됨

의 신뢰성이 저하되었다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에서 정한바와 달리 입찰공고
문에 계약이행능력심사 기준을 오기한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

(주의)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ▽▽부 과장 HHA

◆◆◆◆본부 ▽▽부 차장 LLL